光明玉塘深圳市牛氏春林包装制品有限公司“5·18”一般机械伤害事故调查报告

编制单位：光明区政府事故调查组

一、报告开篇和事故性质认定

2023年5月18日22时33分许，光明区玉塘街道田寮社区田阔路17号深圳市牛氏春林包装制品有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《深圳市光明区人民政府关于授权或者委托区应急管理局牵头组织事故调查组的批复》（深光府函〔2021〕139号）的规定，成立了由区应急管理局牵头，光明公安分局、区应急管理局、区群团工作部、玉塘街道办事处为成员单位的事故调查组，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、人员问询等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。现事故调查组对本起事故调查完毕,并依据《生产安全事故调查报告编制指南(试行）》（应急厅〔2023〕4号）完成本报告的编制工作。

经调查认定,光明区玉塘街道深圳市牛氏春林包装制品有限公司“5·18”一般机械伤害事故是一起因作业人员违章操作生产设备、公司安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

深圳市牛氏春林包装制品有限公司(以下简称“春林公司”),统一社会信用代码:91440300667066323G,法定代表人:牛相兵,成立日期:2007年9月11日,公司类型:有限责任公司,住所:深圳市光明区玉塘街道田寮社区田阔路17号厂房1栋101,经营范围:一般经营项目是印刷、模切、塑料挤出成型包装制品的生产和销售,国内贸易、货物及技术进出口(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目)。公司现有员工30人,成立有以主要负责人牛相兵为主的安全生产领导小组。

(二)事故发生单位安全管理情况

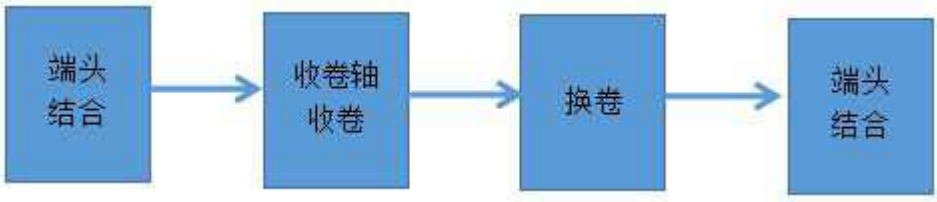
1.与事故相关的生产工艺流程

(1)端头接合。操作人员需将经过过渡辊过渡并通过牵引装置的塑料薄膜端头手工绕在收卷轴上两三圈后,观察塑料薄膜在收卷轴上不在爬行、打滑,此后让设备自行收卷。

(2)收卷轴收卷。随着塑料薄膜卷在收卷轴上直径逐渐增大,为了保持线速度不变,通过调节装置适时调解收卷轴转速,保证成品收卷紧密均匀。

(3)换卷。当气涨收卷轴收卷已满,操作人员便可手工或通过剪板机将成品剪断,用液压车将塑料卷取走。取下卸下的塑料卷气涨收卷轴放置原工位,等待下一回合的收卷运行。

(4)工艺流程图(见图一)



图一 重型收卷机主要工艺流程图

绘制单位：光明区应急管理局　绘制时间：2023 年 05 月 20 日

2.事故企业安全管理情况

安全机构设置情况：

春林公司成立了安全生产领导小组。配备了两名兼职安全生产管理人员，制定了相应的安全生产管理制度和安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制及拉片机安全操作规程。

主要安全生产管理人员：企业主要负责人为牛某兵，安全管理员为牛某静和郭某勇。

（三）事故发生经过

2023 年 5 月 18 日 20 时许，牛某圳、梁某福（牛某圳和梁某福负责事发当天 20 时至第二天 8 时班组拉片机生产线作业）到车间与余某洪、郭某勇（余某洪和郭某勇负责事发当天 8 时至事发当天 20 时班组拉片机生产线作业）进行拉片机生产线作业交接班。牛某圳和梁某福一起操作拉片机，牛某圳作为机长，主要负责技术、设备的启动和关闭，作业过程的设备巡查，以及设备的运转、维修等；梁某福主要负责上料收料等工作；塑料卷的收卷由两人相互配合完成作业。

5 月 18 日 20 时至 20 时 30 分许，梁某福在给拉片机生产线螺旋上料机加完塑料后开始休息。牛某圳从拉片机生产线首端到

末端进行了全面巡检，经检查拉片机生产线各设备运行正常就离开车间。

5月18日22时零3分许，梁某福开始更换重型收卷机收卷轴。

5月18日22时零5分许，梁某福离开重型收卷机收卷轴区域前往拉片机生产线首端（东端）作业。

5月18日22时33分许，梁某福返回重型收卷机收卷轴区域，面向东伸出手将重型收卷机牵引装置上的塑料薄膜向下拉，然后转身将已拉下的塑料薄膜继续向下拉至收卷轴表面与收卷轴接合。梁某福左手部疑似被塑料薄膜与收卷轴接合处夹住，梁某福身体随着收卷轴旋转，旋转几周后，收卷轴停止转动，梁某福身体上方被塑料薄膜覆盖，右手不断挣扎。

5月18日22时41分许，梁某福停止挣扎。

5月18日23时50分许，牛某圳看到梁某福趴在拉片机生产线重型收卷机收卷轴上面，牛某圳立即断开设备电源，然后跑到办公室报告给厂长牛某兵，牛某兵与牛某圳一起来到车间事发现场，一起将梁某福从拉片机生产线重型收卷机收卷轴上抬下来。

5月18日23时55分许，牛某圳拨打了120急救电话。5月18日0时13分许，牛某圳拨打了玉塘派出所报警电话。5月19日0时07分许，救护车到达，医护人员对梁某福进行了现场检查，发现梁某福已无抢救指征，宣告梁某福已经死亡。

（四）事故现场情况

1.事发现场监控勘查情况

事发地点为光明区玉塘街道田寮社区田阔路17号牛氏春林包装制品公司车间内拉片机生产线重型收卷机工作区域内，生产车间西北角处安装有视频监控，因距离较远，视频监控模糊记录了梁某福事发过程。

2.事发区域整体勘查、调查情况

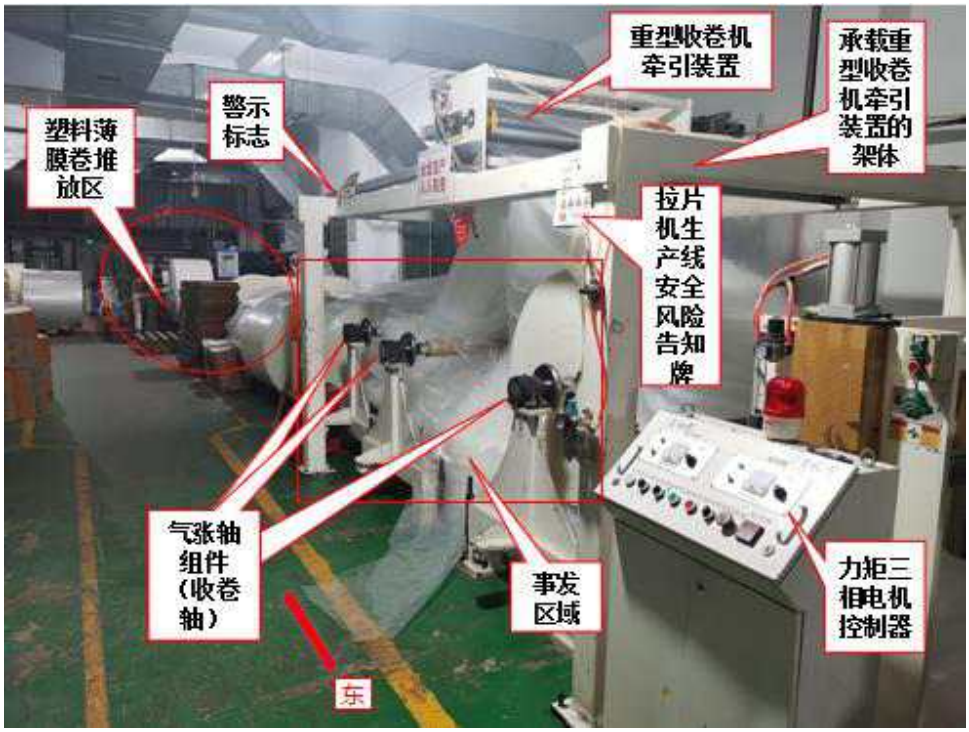
经现场勘查和相关人员问询调查，事发区域为光明区玉塘街道田寮社区田阔路17号牛氏春林包装制品公司生产车间拉片机生产线末端重型收卷机工作区域内。该生产车间长40米，宽40米，拉片机生产线位于生产车间东北侧，呈东西方向水平布置，长约18米。拉片机生产线主要由混料机、螺旋上料机、主机、压光机、牵引机、重型收卷机等设备构成。混料机设置在拉片机生产线首端（东端），靠近东墙位置；重型收卷机设置在拉片机生产线末端（西端），靠近塑料薄膜卷堆放区。

重型收卷机主要由减速机、联轴器、收卷牵引组件、气涨轴（收卷轴）组件、行走轮、底架、过渡架等部件组成。重型收卷机上方设置有架体承载的牵引机装置(包括汽缸、收卷机牵引辊、蜗杆减速机等设备)，承载牵引机装置的架体高2.05米，长3.65米，宽2.0米，架体上张贴有拉片机生产线安全风险告知牌和安全警示标志。收卷轴之间的区域填满了从重型收卷机牵引装置滑落叠加的塑料薄膜，重型收卷机东侧设置有力矩三相电动机控制器。重型收卷机西侧为塑料薄膜卷堆放区。（见图二、图三、图四、图五）



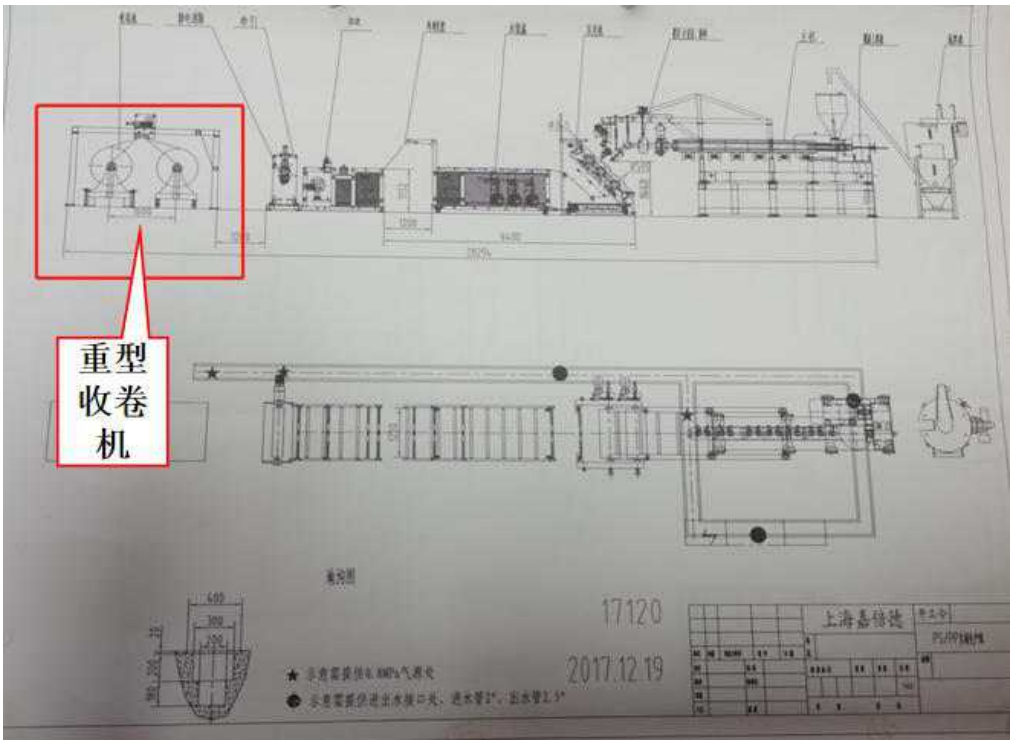
图二　事发现场整体勘查图（一）

拍摄单位：光明区应急管理局　拍摄时间：2023 年 5 月 19 日

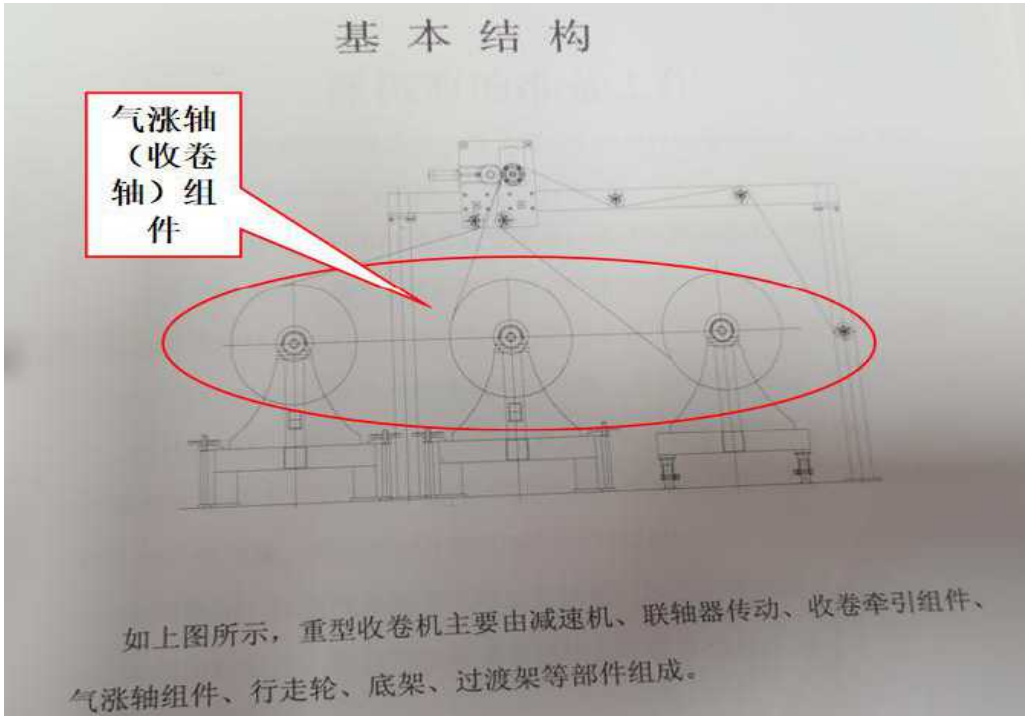


图三　事发现场整体勘查图（二）

拍摄单位：光明区应急管理局　拍摄时间：2023 年 5 月 19 日



图四　拉片机生产线设备说明书中拉片机生产线主要设备截图
截图单位：光明区应急管理局　截图时间：2023 年 05 月 20 日



图五 重型收卷机使用说明书基本结构截图
拍摄单位：光明区应急管理局　拍摄时间：2023 年 5 月 20 日

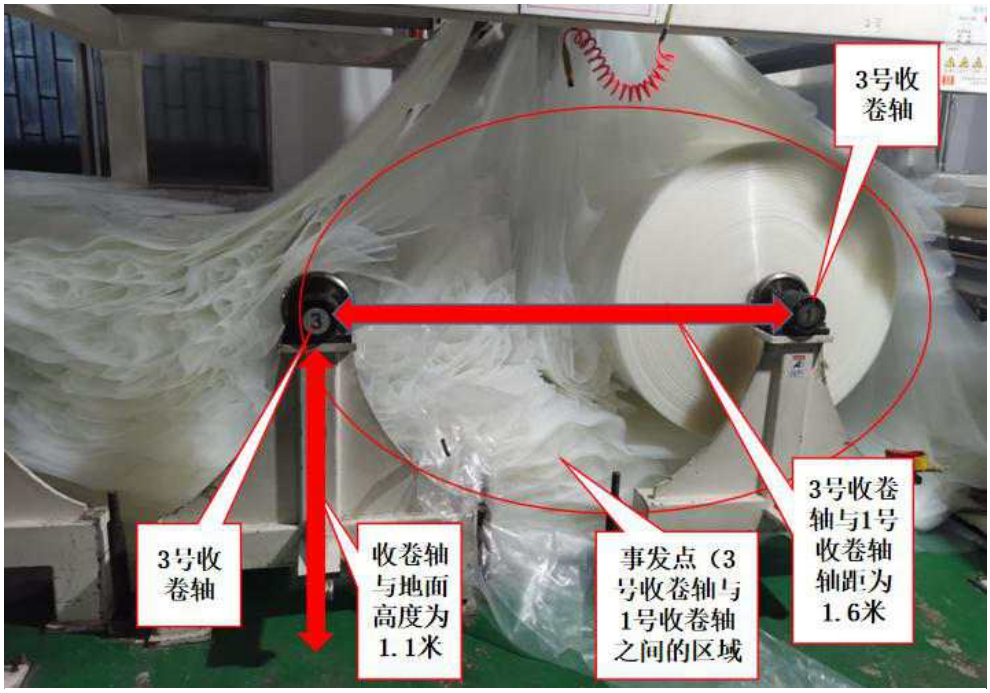
3.事发点现场勘查情况

事发点位于牛氏春林包装制品公司拉片机生产线末端重型收卷机3号收卷轴与1号收卷轴之3间的区域。重型收卷机自东向西设置有1号、3号和4号共3个收卷轴。3号收卷轴与4号收卷轴的轴距为1.2米，3号收卷轴与1号收卷轴的轴距为1.6米，从重型收卷机牵引装置滑落的塑料薄膜呈斜坡状叠加在3号收卷轴和1号收卷轴上方；3号收卷轴与4号收卷轴之间的区域、3号收卷轴与1号收卷轴之间的区域均被滑落塑料薄膜填满。1号、3号和4号收卷轴与地面高度均为1.1米，3号收卷轴与塑料薄膜端头接合处有明显的破损。（见图六、图七、图八）



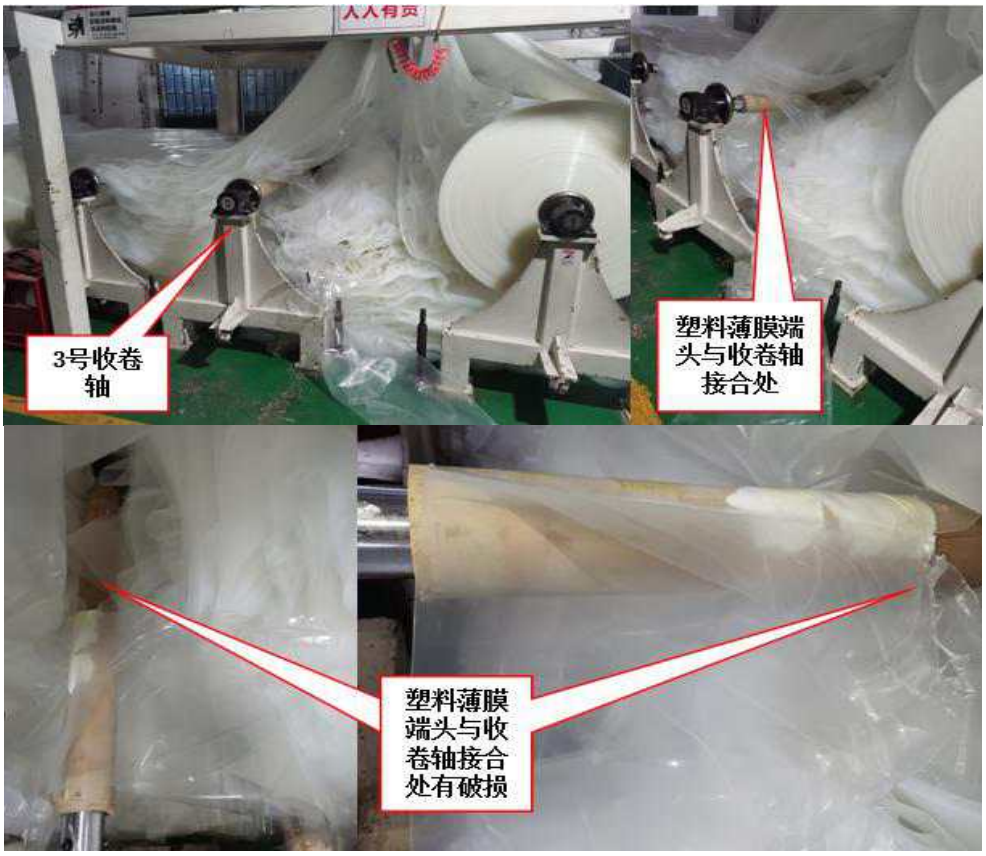
图六 事发点勘查图

拍摄单位：光明区应急管理局　拍摄时间：2023年5月19日



图七 事发点勘查图（二）

拍摄单位：光明区应急管理局　拍摄时间：2023 年 5 月 19 日



图八 3 号收卷轴与塑料薄膜端头接合处勘查图

拍摄单位：光明区应急管理局　拍摄时间：2023 年 5 月 19 日

根据现场勘查和相关人员问询调查，收卷轴上套有纸筒，纸筒表面缠绕有双面胶带，胶带表面有粘性。进行收卷轴与塑料薄膜接合作业时，需要在收卷轴纸筒上缠绕带有粘性的双面胶带，塑料薄膜端头粘在双面胶带上与收卷轴纸筒固定。（见图九）



图九 套在3号收卷轴表面纸筒勘查、调查情况

拍摄单位：光明区应急管理局

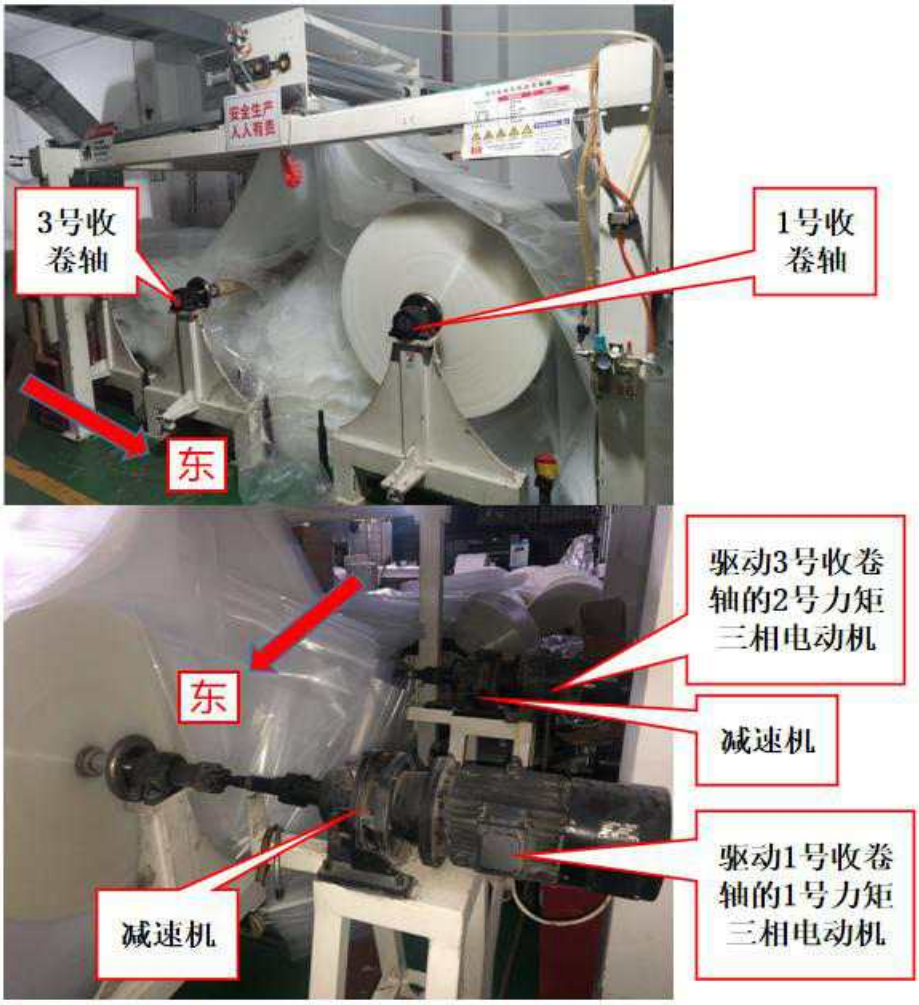
1号图片拍摄时间：2023年5月19日

2号和3号图片拍摄时间为6月30日

4.重型收卷机收卷轴传动部分勘查、调查情况

经现场勘查，重型收卷机共有2部同型号的力矩三相异步电动机（以下简称力矩三相电动机，其中从西向东数第一个力矩三相电动机，以下称之为1号力矩三相电动机，从西向东数第二个力矩三相电动机，以下称之为2号力矩三相电动机）设置在重型收卷机北侧贴墙位置，每部力矩三相电动机通过连轴器驱动一个收卷轴，通过减速机控制收卷轴的转速。重型收卷机从东向西数

依次为1号、3号和4号收卷轴（其中1号和3号收卷轴分别配置有2号和1号力矩三相电动机驱动，4号收卷轴未配置力矩三相电动机），重型收卷机东侧的1号和2号力矩三相电动机控制器，分别控制1号和2号力矩三相电动机启停，即1号力矩三相电动机控制器控制1号力矩三相电动机和3号收卷轴的启停，2号力矩三相电动机控制器控制2号力矩三相电动机和1号收卷轴的启停。收卷轴和力矩三相电动机传动轴等运动的传动部件均未采取安全防护措施。（见图十、图十一）



图十 重型收卷机收卷轴、力矩三相电动机勘查图（一）
拍摄单位：光明区应急管理局　拍摄时间：2023年5月19日



图十一 重型收卷机收卷轴、力矩三相电动机勘查图（二）

拍摄单位：光明区应急管理局　拍摄时间：2023 年 5 月 19 日

经现场勘查及相关人员问询调查，在拉片机生产线工作时重型收卷机线速度始终保持一定，收卷轴转数可通过力矩三相电动机控制器上的输出调节进行调整，当收卷轴与塑料薄膜接合完成后，启动力矩三相电动机，此时因收卷轴上的塑料薄膜较薄，只环绕几圈，为达到线速度，收卷轴转数较高；随着收卷轴塑料卷直径逐渐增大，此时线速度仍保持不变，需要通过力矩三相电动机输出调节降低收卷轴转数（即收卷轴在运转过程中线速度不变，角速度逐渐降低）。经测量，重型收卷机 3 号收卷轴周长为 0.34 米，经查阅拉片机生产线使用说明书基本参数，收卷线速度为 25 米/分钟，当收卷轴与塑料薄膜接合后运转时，当线速度不变时，收卷轴转数大约为 25 米÷0.34≈73.5r/min。（见图十二、十三、十四）



图十二 力矩三相电动机控制器勘查图

截图单位：光明区应急管理局　截图时间：2023 年 05 月 20 日



图十三 力矩三相电动机控制器输出调节勘查图

截图单位：光明区应急管理局　截图时间：2023 年 05 月 20 日



图十四 拉片机生产线使用说明书基本参数截图

截图单位：光明区应急管理局　截图时间：2023 年 05 月 20 日

5.收卷机收卷轴工作状态勘查情况

经现场勘查，重型收卷机 1 号收卷轴上有一直径为 1.15 米的塑料薄膜卷（塑料薄膜卷末端仍呈牵引状态）未卸下，该塑料薄膜卷直径与塑料薄膜卷堆放区塑料薄膜卷直径大致相近；3 号收卷轴和 4 号收卷轴上均无塑料薄膜卷。（见图十五）



图十五 重型收卷机3号和1号收卷轴工作状态勘查图

拍摄单位：光明区应急管理局　拍摄时间：2023年5月19日

6.相关资料调查情况

（1）安全风险告知牌和警示标志

重型收卷机承载牵引装置的架体上张贴有拉片机安全风险告知牌和警示标志，拉片机安全风险告知牌安全防范措施、要求中第5项规定：“操作人员做好协调，两人以上操作，必须明确主要操作人员，统一指挥、有序操作”；警示标志中有“当心碰撞、设备运转期间请保持距离等警示内容”。（见图十六、图十七）



图十六 拉片机生产线安全风险告知卡截图

截图单位：光明区应急管理局　截图时间：2023年05月20日日

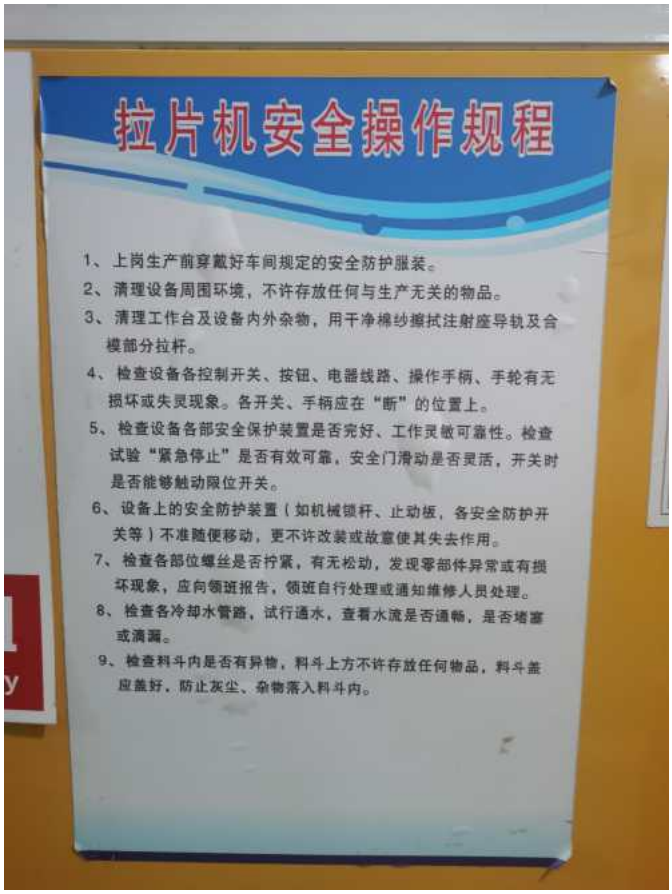


图十七 拉片机生产线警示标志截图

截图单位：光明区应急管理局　截图时间：2023 年 05 月 20 日

（2）拉片机生产线操作规程

拉片机生线上张贴有安全操作规程。安全操作规程中安全检查，个人防护、生产设备和安全设施的维修保养等相关内容。（见图十八）

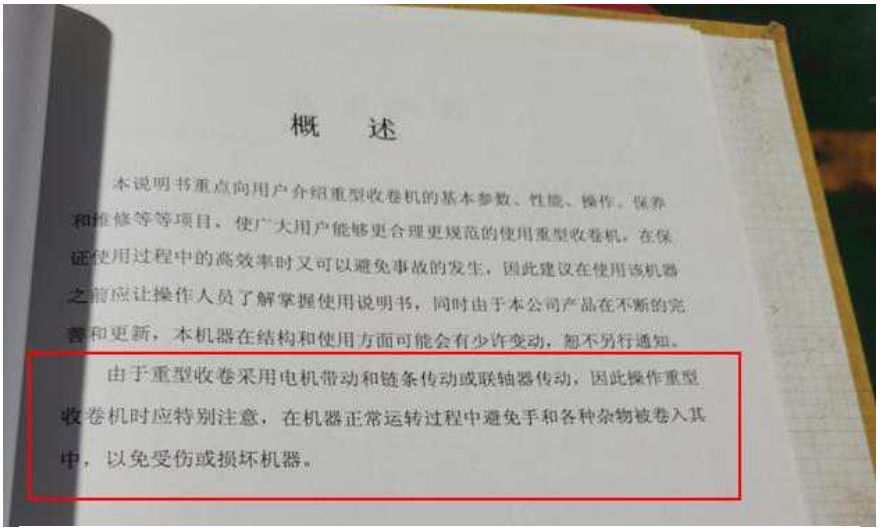


图十八 拉片机生产线操作规程截图

截图单位：光明区应急管理局　截图时间：2023 年 05 月 20 日

（3）重型收卷机使用说明书

上海嘉倍德塑胶机械有限公司重型收卷机(规格：Φ76*1200 编号：JBD-17120)使用说明书概述：“由于重型收卷采用电机带动和链条传动或联轴器传动，因此操作重型收卷机时应特别注意，在机器正常运转过程中避免手和各种杂物被卷入其中，以免受伤或损坏机器。”说明书概述中强调了电机和联轴器等传动部件的危险性，作业过程中应特别注意。（见图十九）


概　述

本说明书重点向用户介绍重型收卷机的基本参数、性能、操作、保养和维修等等项目，使广大用户能够更合理更规范的使用重型收卷机，在保证使用过程中的高效率时又可以避免事故的发生，因此建议在使用该机器之前应让操作人员了解掌握使用说明书，同时由于本公司产品在不断的完善和更新，本机器在结构和使用方面可能会有少许变动，恕不另行通知。

由于重型收卷采用电机带动和链条传动或联轴器传动，因此操作重型收卷机时应特别注意，在机器正常运转过程中避免手和各种杂物被卷入其中，以免受伤或损坏机器。

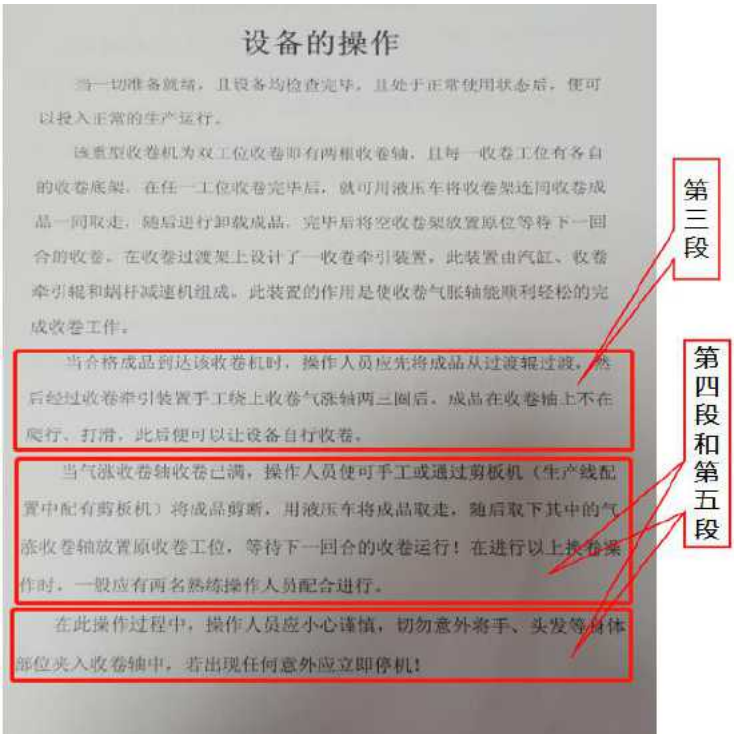
图十九 重型收卷机使用说明书概述截图

截图单位：光明区应急管理局　截图时间：2023 年 05 月

上海嘉倍德塑胶机械有限公司重型收卷机(规格：Φ76*1200 编号：JBD-17120)使用说明书设备的操作第三段：“当合格成品到达收卷机时，操作人员应先将成品从过渡辊过渡，然后经过收卷牵引装置手工绕上收卷气涨轴两三圈后，成品在收卷轴上不在爬行、打滑，此后便可以让设备自行收卷”，此段落具体说明了收卷轴与塑料薄膜端头接合的操作方法。

上海嘉倍德塑胶机械有限公司重型收卷机(规格：Φ76*1200 编号：JBD-17120)使用说明书设备操作第四段和第五段中规定：“当气涨收卷轴收卷已满，操作人员便可手工或通过剪板机(生产线配置中配有剪板机)将成品剪断，用液压车将成品取走，随后取下其中的气涨收卷轴放置原收卷工位，等待下一回合的收卷运行！在进行以下换卷操作时，一般应有两名熟练操作人员配合进行；在此操作过程中，操作人员应小心谨慎，切勿意外将手、头发等身体部位夹入收卷轴中，若出现任何意外应立即停机”。说明书设备操作的这两个段落具体说明了操作步骤、操作要求和

安全注意事项。安全注意事项中强调进行换卷操作时，应两人配合进行，应小心谨慎，必要时要停机。（见图二十）



图二十 重型收卷机使用说明书设备操作第三段截图

截图单位：光明区应急管理局　截图时间：2023 年 05 月 20 日

综上所述：牛氏春林包装制品公司规章制度（安全警示标志、安全风险告知牌）中规定：进行收卷轴收卷作业时应与运转设备保持距离，应有两人配合操作，发生意外时应立即停机。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成人员伤亡情况

事故共造成 1 人死亡。梁某福，男，55 岁，广西人。

根据广东德方司法鉴定所于 2023 年 6 月 9 日出具的《司法鉴定意见书》中，鉴定意见：被鉴定人梁某福符合外界钝性暴力致胸部挤压伤引发创伤性休克、机械性窒息死亡。

2.事故造成直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），事故造成直接经济损失约人民币1118040元，主要为赔偿费用。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场工人牛某圳在5月18日23时55分许拨打了120急救电话，120救护人员到达对梁某福进行急救后宣布抢救无效死亡，5月19日0时13分，牛某圳拨打了110报警电话。5月19日0时21许，区总值班室接报玉塘派出所报：玉塘街道田阔路17号深圳市牛氏春林包装制品有限公司发生一起疑似机械伤害事故，造成一人死亡。区应急管理局、玉塘街道办、玉塘派出所等部门第一时间赶赴现场并介入处置。

（二）事故现场应急处置情况

5月18日23时50分许，春林公司拉片机发生机械伤害事故。事故发生后，现场工人牛某圳立即关闭拉片机电源，跑去办公室报告给春林公司负责人牛某兵，而后两人一起将梁某福从拉片机生产线重型收卷机收卷轴上抬下来。5月18日23时55分许，现场工人牛某圳拨打了120急救电话，5月19日0时13分许，现场工人牛某圳拨打了玉塘派出所报警电话。5月19日0时07分许，救护车到达，医护人员对梁某福进行了现场检查，发现梁某福已无抢救指征，宣告梁某福已经死亡。5月19日0时13分，牛某圳拨打了110报警电话。光明公安分局有关工作人员抵达现场，对现场进行封控，并将有关事故信息报区

总值班室。

（三）事故应急处置评估

该起事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确，现场处置得当。

四、事故原因分析

事故直接原因是：春林公司作业人员梁某福擅自进入无防护装置且正在运行的收卷轴危险区域进行收卷轴换卷操作，导致事故发生。

（一）直接原因分析

1.人的不安全行为

春林公司作业人员梁某福安全意识淡薄，未遵守公司相关规章制度的要求，在无其他作业人配合的情况下，靠近无防护装置运动的收卷轴进行收卷轴表面与塑料薄膜端头接合作业，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]的规定，不慎将手部夹入收卷轴与塑料薄膜端口接合处，不能及时停机与收卷轴分开，发生机械伤害事故。

2.物或环境的不安全状态

春林公司正在使用的重型收卷机收卷轴未采用固定式防护装置或联锁的活动式防护装置进行防护，不符合《机械安全生产设备安全通则》（GB/T35076-2018）第6.3条[2]之规定；同时不符

1 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中,应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

2《机械安全生产设备安全通则》（GB/T35076-2018）6.3：如果存在因与生产设备运动部件物理接触而导致事故的风险,则应为这些运动部件配备安全防护装置,以防止进入危险区或在进入危险区之前使这些部件的危险运动停止。

合（GB/T8196-2018）《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》第6.4.2条[3]的要求，存在作业人员靠近无防护装置运动的传动部件发生机械伤害的风险。

（二）间接原因分析

春林公司未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，未及时发现并消除拉片机无固定式防护装置或联锁活动式防护装置易将作业人员卷入的事故隐患；未及时教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[4]、第四十四条第一款[5]有关规定。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、现场工人及管理人员询问和事故现场视频监控分析，排除人为故意破坏及突发灾害因素影响。

五、政府部门安全监管单位监督管理情况

政府部门安全监管单位为玉塘街道办事处，具体监管情况如下：

（一）安全生产巡查情况

根据《光明新区工业企业安全生产分类分级管理实施办法》，

3《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（ GB/T8196-2018）6.4.2 对于带轮、传动带、齿轮、齿条齿轮和传动轴等运动的传动部件产生的危险,应采用固定式防护装置或联锁的活动式防护装置进行防护。

4《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报

5《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

事故公司被评定为A级2类，属安全生产危险程度低、安全管理难度小、发生事故概率小的企业，未涉及专项整治，要求每半年不少于一次监管巡查。2023年，玉塘街道办事处巡查人员分别于2023年2月6日、2023年6月1日，组织对该公司进行现场检查，共发现隐患11条，均已整改完毕。

（二）专项整治情况

2023年，玉塘街道根据区专项部署，于4月1日起开展防触电、防机械伤害和防高坠专项整治。截至4月15日，已按要求督促辖区2064家企业按照《光明区工贸行业“防触电防机械伤害、防高坠”检查要点》开展自查自纠并完成自报工作，其中，春林公司按要求完成自查自纠自报;截至6月25日,已出动2674人次，检查1337家次，已排查1812条隐患，已整改1628条隐患，整改率90%。根据区专项整治工作部署，玉塘街道应急管理办要求执法过程中要细抓防触电、防机械伤害和防高坠方面违法行为，证据确实、充分的坚决给予处罚。

（三）安全生产执法情况

2022年全年执法检查36家次，立案查处1宗，行政处罚企业2万元，处罚企业个人0.5万元。2023年，截至5月，已开展执法检查34家，立案查处1宗，行政处罚2万元。

六、对有关责任人员和责任单位的处理意见

根据事故调查情况,事故调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任人员

1.梁某福，男，群众，任春林公司工人，梁某福安全意识淡薄，在无其他作业人员配合的情况下，擅自进入无防护装置且正在运行的收卷轴危险区域进行收卷轴换卷操作，造成事故发生，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

2.牛某圳，男，群众，任春林公司工人，牛某圳在作业过程中，未严格落实岗位安全责任，未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[6]之规定，建议由深圳市牛氏春林包装制品有限公司对牛某圳给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

3.牛某兵，男，群众，任春林公司主要负责人，自春林公司建立以来主持全面工作，在职期间履职不到位，落实本单位安全生产规章制度和操作规程的实施不到位；督促、检查本单位的安全生产工作不力，未能及时发现并消除拉片机无固定式防护装置或联锁活动式防护装置易将作业人员卷入的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第二项和第五项[7]之规定，对事故的发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予行政处罚。

（二）事故责任单位

6 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中,应当严格落实岗位安全责任，遵守本单 位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

7《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第二项和第五项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全 生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安 全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故 隐患。

春林公司未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未及时教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[8]和第四十四条第一款[9]之规定，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予行政处罚。

（三）政府监管部门

1.玉塘街道应急管理办公室田寮社区三组组长，未严格按照《深圳市光明区玉塘街道安全生产巡查复查文书》第41条巡查要求进行巡查，未能及时发现拉片机无固定式防护装置或联锁活动式防护装置易将作业人员卷入的事故隐患，建议玉塘街道对该名人员进行处理，相关落实情况报区安委办备案（详见文末附件）。

2.玉塘街道应急管理办公室巡查工作负责人，监督指导安全巡查工作不严，建议玉塘街道对该名人员进行处理，相关落实情况报区安委办备案（详见文末附件）。

3.玉塘街道应急管理办公室对安全巡查工作统筹不利，建议区安委办对玉塘街道办事处进行安全生产约谈。

8《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

9《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

七、事故整改和防范措施

（一）春林公司应汲取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止事故再次发生，做到如下要求：

1.作为生产经营单位应认真吸取本起事故的深刻教训，严格规范公司内部经营管理活动，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，并强化安全生产责任制的落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

2.公司主要负责人应当认真履行安全生产管理职责，进一步健全和完善安全管理制度和操作规程，特别要完善隐患排查治理制度、员工教育培训制度、应急预案制度等。

3.作为生产经营单位应加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，并教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

4.公司主要负责人应当认真履行安全生产管理职责，进一步健全和完善安全管理制度和操作规程，督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除各类生产安全事故隐患，组织制定企业事故应急预案并定期进行演练。

（二）玉塘街道办要进一步督促生产经营单位落实安全生产主体责任。一要全面排查辖区内类似作业，消除类似事故隐患；二要组织召开事故警示教育会，促使行业内企业吸取事故教训；三要向辖区使用单位开展安全宣传活动，敦促相关单位严格执行设备

安全操作规程;四要加大执法力度,重点关注企业制度不完善、设备安全操作培训不落实等问题,督促企业不断完善安全管理体系,提高安全管理水平,预防各种机械伤害事故的发生。